



PUTUSAN
Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Andika
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Ricci 3 Blok J3 No. 02 Rt. 004 Rw.024 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Reza Andika ditangkap tanggal 26 April 2025;

Terdakwa Reza Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lisman Hulu, SH, Repiton Manao, SH, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Lisman Hulu & Partners berkedudukan di Perumahan Gesya Eternal Marina Blok A20 No 25 Rt 002 Rw 008 Kel Tanjung Riau Kec Sekupang, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-Pid/KH-LP/VII/2025-BTM tanggal 18 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA ANDIKA bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan melanggar Pasal 36 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana (dalam dakwaan Kedua penuntut umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA ANDIKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00039720.AH.05.01 Tahun 2025
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Persetujuan Pinjaman PT. INDOPROF GADAI SEJATI
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran DP Motor N Max 2024 Dari REZA ANDIKA
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No V-06445166
- 3 (Tiga) Lembar Formulir Permohonan Pinjaman Gadai BPKB Kendaraan Bermotor Dengan No Ref 4917144
- 1 (Satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 29. Kantor Notaris/PPAT GERARD IKHSAN ISKANDAR, SH
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No S-04178270

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Beli Dengan Nomor KU2504A2630 Tanggal 22 April 2025

- 1 (Satu) Lembar Formulir Permohonan Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Spesifikasi Motor Honda Scoopy Dengan Nomor Polisi BP 2483 UO Warna Putih Tahun 2021 Dengan Nomor Rangka MH1JM0211MK272107, Nomor Mesin JM02E1271605

Dikembalikan kepada saksi BOIKE SILAEN

- 1 (Satu) Unit Hp Samsung Galaxy A05s Dengan Nomor Imei 1 350169775970865, Nomor Imei 2 358917695970866 Dan Nomor Telepon +6288271541239.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa REZA ANDIKA Bin Mulyono bersama - sama dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di daerah Punggur, di daerah Tembesi, di daerah Tiban KFC, dan di daerah Pelabuhan Punggur, yang keempatnya termasuk dalam wilayah Kota Batam, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 16 April 2025 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, bertempat di Morning Bakery Tiban, Terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terjadi pembahasan pengambilan sepeda motor yang mana Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY menyuruh dan memberikan modal uang DP kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dari showroom serta Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH mempersiapkan tempat survei dan apabila berhasil dalam pengambilan sepeda motor dari showroom maka Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH akan memberikan upah kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A05s yang merupakan milik Terdakwa melihat postingan di facebook terkait penjualan sepeda motor seken Yamaha NMAX dan di postingan tersebut terdapat nomor whatsapp marketing Juragan Gadai (PT. INDOPROF GADAI SEJATI), kemudian terjadi komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan pihak marketing Juragan Gadai, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data diri (KTP) Terdakwa ke pihak marketing Juragan Gadai sebagai syarat permohonan pengambilan sepeda motor, kemudian Terdakwa di hubungi oleh pihak marketing Juragan Gadai untuk diberitahu jadwal Survei, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk memberitahukan bahwa akan ada team survei dari Juragan Gadai dan Terdakwa meminta uang DP (uang tanda jadi) untuk Terdakwa pergunakan dalam pengambilan sepeda motor, selanjutnya team survei mendatangi alamat kosan RUSDI yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan survei dengan melakukan foto terhadap Terdakwa, dan setelah selesai dilakukan survei, kemudian Terdakwa memberikan uang jaminan Sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke tim yang melakukan Survei tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa diajak ketemu di Kawasan SP Plaza oleh tim survei dan selanjutnya telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan PT. INDOPROF GADAI SEJATI yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. INDOPROF GADAI SEJATI selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 yang dibeli dari showroom Kang MUS yang berada di Fanindo dekat lampu merah secara kredit, untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan tenor angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan perbulan Rp 2.073.000,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Rabu, tanggal 16 April 2025, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC tersebut menuju Morning Bakery KDA untuk menunggu Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, selanjutnya setibanya Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak PT. INDOPROF GADAI SEJATI perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk kedua kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak BPR Artha Prima yang perjanjian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh BPR Artha Prima selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, dengan nomor rangka : MH3SG5680NK165585, Nomor Mesin : G3L8E1438450 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tembesi tanpa memberitahukan kepada pihak BPR Artha Prima perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Mitra Seraya Motor Sejati yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Mitra Seraya Motor Sejati selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MH1JM0419PK423743, nomor mesin : JM04E1423743 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tiban KFC tanpa memberitahukan kepada pihak Mitra Seraya Motor Sejati perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, untuk keempat kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Agung Motor yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Agung Motor selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, dengan nomor rangka : MH1JM0211MK272107, nomor mesin : JM02E1271605 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut dari uang Terdakwa sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk meminta nomor pembeli sepeda motor dan setelah Terdakwa menerima nomor handphone pembeli dari Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021 kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenali di daerah Pelabuhan Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak Agung Motor perihal sepeda motor tersebut Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. INDOPROF GADAI SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 27.500.000,- (dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak MITRA SERAYA MOTOR SEJATI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materi sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta pihak AGUNG MOTOR mengalami kerugian materi sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REZA ANDIKA bersama - sama dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di daerah Punggur, di daerah Tembesi, di daerah Tiban KFC, dan di daerah Pelabuhan Punggur, yang keempatnya termasuk dalam wilayah Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 16 April 2025 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, bertempat di Morning Bakery Tiban, Terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terjadi pembahasan pengambilan sepeda motor yang mana Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY menyuruh dan memberikan modal uang DP kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dari showroom serta Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH mempersiapkan tempat survei dan apabila berhasil dalam pengambilan sepeda motor dari showroom maka Saksi AHMAD

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH akan memberikan upah kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A05s yang merupakan milik Terdakwa melihat postingan di facebook terkait penjualan sepeda motor seken Yamaha NMAX dan di postingan tersebut terdapat nomor whatsapp marketing Juragan Gadai (PT. INDOPROF GADAI SEJATI), kemudian terjadi komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan pihak marketing Juragan Gadai, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data diri (KTP) Terdakwa ke pihak marketing Juragan Gadai sebagai syarat permohonan pengambilan sepeda motor, kemudian Terdakwa di hubungi oleh pihak marketing Juragan Gadai untuk diberitahu jadwal Survei, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk memberitahukan bahwa akan ada team survei dari Juragan Gadai dan Terdakwa meminta uang DP (uang tanda jadi) untuk Terdakwa penggunaan dalam pengambilan sepeda motor, selanjutnya team survei mendatangi alamat kosan RUSDI yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan survei dengan melakukan foto terhadap Terdakwa, dan setelah selesai dilakukan survei, kemudian Terdakwa memberikan uang jaminan Sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) ke tim yang melakukan Survei tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa diajak ketemu di Kawasan SP Plaza oleh tim survei dan selanjutnya telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan PT. INDOPROF GADAI SEJATI yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. INDOPROF GADAI SEJATI selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 yang dibeli dari showroom Kang MUS yang berada di Fanindo dekat lampu merah secara kredit, untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan tenor angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan perbulan Rp 2.073.000,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Rabu, tanggal 16 April 2025, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC tersebut menuju Morning Bakery KDA untuk menunggu Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, selanjutnya setibanya Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak PT. INDOPROF GADAI SEJATI perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk kedua kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak BPR Artha Prima yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh BPR Artha Prima selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, dengan nomor rangka : MH3SG5680NK165585, Nomor Mesin : G3L8E1438450 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP



5402 AO, tahun 2022, warna hijau, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tembesi tanpa memberitahukan kepada pihak BPR Artha Prima perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Mitra Seraya Motor Sejati yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Mitra Seraya Motor Sejati selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MH1JM0419PK423743, nomor mesin : JM04E1423743 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tiban KFC tanpa memberitahukan kepada pihak Mitra Seraya Motor Sejati perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, untuk keempat kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Agung Motor yang perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Agung Motor selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, dengan nomor rangka : MH1JM0211MK272107, nomor mesin : JM02E1271605 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut dari uang Terdakwa sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk meminta nomor pembeli sepeda motor dan setelah Terdakwa menerima nomor handphone pembeli dari Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021 kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenali di daerah Pelabuhan Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak Agung Motor perihal sepeda motor tersebut Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. INDOPROF GADAI SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 27.500.000,- (dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak MITRA SERAYA MOTOR SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta pihak AGUNG MOTOR mengalami kerugian materi sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 8 September 2025 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm. atas nama Terdakwa Reza Andika tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Boike Silaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggelapan yang Saksi maksudkan adalah dirnana atas nama REZA ANDIKA melakukan kredit sepeda motor pada tanggal 16 april 2025, setelah kendaraan berupa sepeda motor jenis Nmax BP 6113 JC serah terima kemudian konsumen REZA ANDIKA tersebut tangsung metakukan transaksi jual beli kendaraan tersebut dengan COD di tokasi depan tapas Bareleng tanpa iin dari pihak leasing Juragan Gadai,dan pada hari yang sama ada leasing dari Mitra Seraya konfirmasi ke Juragan Gadai apakah atas nama REZA ANDIKA ada melakukan kredit, dan dikarenakan atas nama REZA ANDIKA juga melakukan kredit sepeda Honda Scopy Di Mitra Seraya dan juga melakukan kejahatan yang sama dengan COD sepeda Motor ke Tiban ke Komplotan pelaku;
- Bahwa Terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 14.00 wib di kawasan SP Plaza Ruko SP Blok Eboni No 2 kel Tembesi kec Sagulung, Kota Batam dan Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut daipihak leasing Mitra Seraya memanggil atas nama Reza Andika datang ke Leasing tersebut untuk mengambil STNK kendaraan yang dikredit dan ketika Reza Andika datang maka pihak leasing mitra seraya langsung mempertanyakan dimana unit yang dikreditnya dan REZA ANDIKA tersebut mengakui bahwa unit telah dipindahtangankan kepada orang ketiga yang bemama FERI kemudian pihak leasing Mitra Seraya mengamankan yang bersangkutan dan langsung memberitahukan team survei Leasing Juragan Gadai apakah ada atas nama tersebut melakukan credit sepeda motor,dan pihak Leasing Juragan Gadai menerangkan bahwa atas nama REZA ANDIKA juga ada melakukan kredit dan selanjutnya team survei Mitra Seraya dan team Survei Juragan Gadai melakukan pengecekan di leasing lain dan di temukan atas nama REZA ANDIKA ada melakukan credit di 4 (empat) leasing pada bulan April 2025;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun korban dari tindak pidana penggelapan tersebut Saksi terangkan ada 4 (empat) leasing yaitu PT.Indoprof Gadai Sejati dan Saksi sendiri sebagai pelapornya, Rental Motor Mitra Seraya,BPR Artha Prima Perkasa,sementara yang menjadi pelakunya adalah sdr REZA ANDIKA;
- Bahwa cara pelaku melakukan kejahatannya,setelah sepeda motor berada dalam penguasaannya dan setelah pelaku selesai melakukan akad Credit,kemudian pelaku melakukan transaksi jual beli ke Pihak ketiga,tanpa sepengetahuan dari PT Indoprof Gadai Sejati,dan Saksi tambahkan disini setelah pelaku diamankan lalu diketahui bahwa sebelum melakukan akad credit terhadap unit bahwa ada orang lain yang mengarahkan petaku ke showroom dan juga telah di berikan uang untuk DP;
- Bahwa pelaku REZA ANDIKA tersebut ada dibantu Oleh orang lain dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu sdr RUSDI sebagai pemberi Uang DP untuk melakukan akad Credit,dan setelah dilakukan pengecekan di PT.Indoprof Gadai Sejati atas nama RUSI tersebut ada pengajuan Credit sepeda motor merk Yamaha Nmax dan unit sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya dan tidak ada melakukan pembayaran,dan juga di temukan di leasing lain atas nama RUSDI ada mengambil Unit dengan Credit dan unit tersebut telah di hilangkan Oleh RUSDI dan juga tidak ada dilakukan pembayaran;
- Bahwa Kerugian yang dialami Oleh PT Indoprof Gadai Sejati sebesar Rp 27.500.000 (dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riki Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 14.00 wib di kawasan Sp Plaza Ruko SP Blok Eboni No.02 Kec.Sagulung Batam sesuai denga Laporan dari Sdr BOIKE SILAEN selaku Pimpinan cabang PT. INDO PROF GADAI SEJATI (JURAGAN GADAI), setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian pihak Juragan Gadai berkoordinasi dengan Pihak MITRA SERAYA MOTOR bahwa tersangka juga ada mengambil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor dari Mitra Seraya Motor serta leasing lainnya dan Saksi memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Adapun korban dari tindak pidana penggelapan tersebut Saksi terangkan ada 4 (empat) leasing yaitu PT.Indoprof Gadai Sejati dan Saksi sendiri sebagai pelapornya, Rental Motor Mitra Seraya,BPR Artha Prima Perkasa, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr REZA ANDIKA;
- Bahwa REZA ANDIKA pada saat memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MHIJM0419PK4237 tersebut tidak di ketahui oleh Mitra Soraya Motor dan Tsk REZA ANDIKA juga tidak ada melaporkan atau memberitahu kepada Mitra Soraya Motor, dimana pihak Mitra Seraya Motor mengetahui perbuatan pelaku REZA ANDIKA tersebut setelah pelaku diketahui ada melakukan Credit di Leasing di Juragan Gadai dan juga unit yang di Credit tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing;
- Bahwa cara pelaku melakukan kejahatannya, setelah sepeda motor berada di tangan penguasaannya dan setelah pelaku selesai melakukan akad Credit, kemudian pelaku melakukan transaksi jual beli ke Pihak ketiga, tanpa sepengetahuan dari Mitra Seraya Motor, dan Saksi tambahkan disini setelah pelaku diamankan lalu diketahui bahwa sebetulnya melakukan akad credit terhadap unit bahwa ada orang lain yang mengarahkan pelaku ke showroom dan juga telah di terima uang untuk OP selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Mitra Seraya Motor Sejati sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sepriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 14.00 wib di Kawasan Sp Raza Ruko SP Blok Eboni No.02 Kec.Sagulung Batam sesuai dengan Laporan dari Sdr BOIKE SILAEN selaku Pimpinan cabang PT. INDO PROF GADAI SEJATI (JURAGAN GADAI), setelah Tersangka berhasil diamankan kemudian pihak Juragan Gadai berkoordinasi dengan Pihak AGUNG MOTOR bahwa tersangka juga ada mengambil kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor dari Agung Motor serta leasing lainnya dan Saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban;



- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang Saksi maksudkan awalnya Saksi mendapat informasi dari Leasing Mitra Seraya Motor terkait sindikat Penggelapan sepeda motor selanjutnya Pihak Mitra Seraya Motor juga mengkonfirmasi kepada leasing lainnya bahwa benar informasi tersebut dimana atas nama REZA ANDIKA juga ada melakukan kredit sepeda motor di Agung Motor serta leasing lainnya dan setelah di konfirmasi bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang di kredit oteh atas nama REZA ANDIKA telah diperjualbelikan kepada oran lain yang diketahui bernama sdr FERI tanpa sepengetahuan pihak Agung Motor;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Oleh Tersangka kepada Agung Motor diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.30 Wib di Toko Agung Motor yang beralamat di Pintu III Perumahan Bida Ayu Blok K No, 129 Kel, Mangsang Kec Sei Beduk - Kota Batam, dan Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dimana atas nama REZA ANDIKA juga ada melakukan kredit motor ke leasing lainnya dan diketahui bahwa setelah sepeda motor tersebut diserahkan terimakan bahwa sepeda motor tersebut di jual kembali atau di pindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing. Selanjutnya REZA ANDIKA tersebut mengakui bahwa unit telah di pindahtangankan kepada orang ketiga yang bernama FERI dihari yang sama pada saat pengambilan sepeda motor tersebut kernudian pihak leasing menerangkan bahwa atas nama REZA ANDIKA juga ada melakukan kredit di leasing lain dan di temukan atas nama REZA ANDIKA ada melakukan credit di 4 (empat) leasing lainnya pada bulan Apfl 2025;
- Bahwa mekanisme atau cara calon konsumen mengajukan permohonan sewa beli kendaraan sepeda motor di Agung Motor dimana awalnya konsumen datang ke showroom untuk mengecek sepeda motor lalu pemohon memberikan berkas pengajuan yaitu e KTPiKartu Keluarga, Bukti kerja berupa slip gaji atu badge kerja, dan uang tanda jadi (DP) kemudian karman mensurvey tempat tinggal sesuai alamat tempat tinggal, setelah itu konsumen datang kembali ke kantor untuk mengisi formulir dan karyawan menjelaskan terkait akad perjanjian kemudian setelah disetujui Oleh pimpinan lalu dilakukan serah terima unit yang akan dikredit atau disewa beli tersebut. Dimana Saksi sudah menjalankan usaha tersebut sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Agung Motor Sejati sebesar Rp 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan Terdakwa yang termuat di BAP;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi Rabu tanggal 16 April 2025 sekira Pukul 14.00 Wib di Kawasan Sp Plaza Ruko SP Blok Eboni No.02 Kec.Sagutung Batam, dan yang menjadi korban adalah PT Indo Prof Gadai Sejati, selanjutnya diduga pelaku adalah Terdakwa sendiri bersama sdr FERI, sdr RUSDI dan sdr ROBY;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang Terdakwa maksud adalah pada tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengajukan kredit I (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max Neo tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan mesin G3V5E.0117650 lalu pihak PT Indo Prof Gadai Selati langsung mensuvel di rumah sdr RUSDI di Perumahan Cipta Asri Blok Cery kemudian setelah selesai PT Indo Prof Cadal Selati menyerahkan 1 (gatu) unit gepeda motor Merk Yamaha N Max Neo tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5a117650 kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Morning Barkery KDA dan bertemu dengan sdr FERI dan sdr ROBY lalu Terdakwa menyerahkan ke sdr ROBY dan Terdakwa melihat sepeda motor Peran Terdakwa bersama sdr FERI, sdr RUSDI dan sdr ROBY adalah:
 - Peran Terdakwa adalah mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Neo tahun 2024 dengan BP 6113 JC menggunakan data pribadi Terdakwa, setelah di ACC Terdakwa menyerahkan motor ke sdr FERI,
 - Peran sdr FERI mencari pembeli dan yang memberikan DP Rp 3.000.000, kepada pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan ke PT Indo Prof Gadai Sejati.
 - Peran sdr RUSDI membantu sdr FERI mencari pembeli.
 - Peran sdr ROBY mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nrnax Neo tahun 2004 dengan BP 6113 JC ke pembeli;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



- Bahwa Tujuan Terdakwa mengajukan kredit dan memberikannya kepada sdr FERI, sdr RUSDI dan sdr ROBY adalah untuk mendapat uang dan Terdakwa gunakan biaya kehidupan sehari-hari
- Bahwa Orang yang menyuruh Terdakwa pertama sekali ialah Sdr FERI dimana mekanisme pengajuan kredit motor tersebut Terdakwa di berikan uang untuk modal DP atau Uang Muka lalu setelah proses berhasil kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr FERI dan sdr ROBY kemudian setelah sepeda motor dan STNK Terdakwa serahkan dimana Terdakwa mendapat imbalan setelah sepeda motor tersebut laku terjual

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00039720.AH.05.01 Tahun 2025
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Persetujuan Pinjaman PT. INDOPROF GADAI SEJATI
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran DP Motor N Max 2024 Dari REZA ANDIKA
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No V-06445166
- 3 (Tiga) Lembar Formulir Permohonan Pinjaman Gadai BPKB Kendaraan Bermotor Dengan No Ref 4917144
- 1 (Satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 29. Kantor Notaris/PPAT GERARD IKHSAN ISKANDAR, SH
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No S-04178270
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Beli Dengan Nomor KU2504A2630 Tanggal 22 April 2025
- 1 (Satu) Lembar Formulir Permohonan Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Spesifikasi Motor Honda Scoopy Dengan Nomor Polisi BP 2483 UO Warna Putih Tahun 2021 Dengan Nomor Rangka MH1JM0211MK272107, Nomor Mesin JM02E1271605
- 1 (Satu) Unit Hp Samsung Galaxy A05s Dengan Nomor Imei 1 350169775970865, Nomor Imei 2 358917695970866 Dan Nomor Telepon +6288271541239.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 16 April 2025 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, bertempat di Morning Bakery



Tiban, Terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terjadi pembahasan pengambilan sepeda motor yang mana Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY menyuruh dan memberikan modal uang DP kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dari showroom serta Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH mempersiapkan tempat survei dan apabila berhasil dalam pengambilan sepeda motor dari showroom maka Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH akan memberikan upah kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A05s yang merupakan milik Terdakwa melihat postingan di facebook terkait penjualan sepeda motor seken Yamaha NMAX dan di postingan tersebut terdapat nomor whatsapp marketing Juragan Gadai (PT. INDOPROF GADAI SEJATI), kemudian terjadi komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan pihak marketing Juragan Gadai, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data diri (KTP) Terdakwa ke pihak marketing Juragan Gadai sebagai syarat permohonan pengambilan sepeda motor, kemudian Terdakwa di hubungi oleh pihak marketing Juragan Gadai untuk diberitahu jadwal Survei, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk memberitahukan bahwa akan ada team survei dari Juragan Gadai dan Terdakwa meminta uang DP (uang tanda jadi) untuk Terdakwa pergunakan dalam pengambilan sepeda motor, selanjutnya team survei mendatangi alamat kosan RUSDI yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan survei dengan melakukan foto terhadap Terdakwa, dan setelah selesai dilakukan survei, kemudian Terdakwa memberikan uang jaminan Sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke tim yang melakukan Survei tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa diajak ketemu di Kawasan SP Plaza oleh tim survei dan selanjutnya telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan PT. INDOPROF GADAI SEJATI yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. INDOPROF GADAI SEJATI selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 yang dibeli dari showroom Kang MUS yang berada di Fanindo dekat lampu merah secara kredit, untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan tenor angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan perbulan Rp 2.073.000,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Rabu, tanggal 16 April 2025, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC tersebut menuju Morning Bakery KDA untuk menunggu Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, selanjutnya setibanya Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak PT. INDOPROF GADAI SEJATI perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk kedua kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak BPR Artha Prima yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh BPR Artha Prima selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH3SG5680NK165585, Nomor Mesin : G3L8E1438450 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tembesi tanpa memberitahukan kepada pihak BPR Artha Prima perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Mitra Seraya Motor Sejati yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Mitra Seraya Motor Sejati selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MH1JM0419PK423743, nomor mesin : JM04E1423743 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tiban KFC tanpa memberitahukan kepada pihak Mitra Seraya Motor Sejati perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, untuk keempat kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Agung Motor yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Agung Motor selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, dengan nomor rangka : MH1JM0211MK272107, nomor mesin : JM02E1271605 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut dari uang Terdakwa sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk meminta nomor pembeli sepeda motor dan setelah Terdakwa menerima nomor handphone pembeli dari Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021 kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenali di daerah Pelabuhan Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak Agung Motor perihal sepeda motor tersebut Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. INDOPROF GADAI SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 27.500.000,- (dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak MITRA SERAYA MOTOR SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta pihak AGUNG MOTOR mengalami kerugian materi sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Reza Andika sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 16 April 2025 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya, bertempat di Morning Bakery Tiban, Terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terjadi pembahasan pengambilan sepeda motor yang mana Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY menyuruh dan memberikan modal uang DP kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dari showroom serta Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH mempersiapkan tempat survei dan apabila berhasil dalam pengambilan sepeda motor dari showroom maka Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH akan memberikan upah kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A05s yang merupakan milik Terdakwa melihat postingan di facebook terkait penjualan sepeda motor seken Yamaha NMAX dan di postingan tersebut terdapat nomor whatsapp marketing Juragan Gadai (PT. INDOPROF GADAI SEJATI), kemudian terjadi komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan pihak marketing Juragan Gadai, selanjutnya Terdakwa mengirimkan data diri (KTP) Terdakwa ke pihak marketing Juragan Gadai sebagai syarat permohonan pengambilan sepeda motor, kemudian Terdakwa di hubungi oleh pihak marketing Juragan Gadai untuk diberitahu jadwal Survei, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk memberitahukan bahwa akan ada team survei dari Juragan Gadai dan Terdakwa meminta uang DP (uang tanda jadi) untuk Terdakwa pergunakan dalam pengambilan sepeda motor, selanjutnya team survei mendatangi alamat kosan RUSDI yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan survei dengan melakukan foto terhadap Terdakwa, dan setelah selesai dilakukan survei, kemudian Terdakwa memberikan uang jaminan Sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) ke tim yang melakukan Survei tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa diajak ketemu di Kawasan SP Plaza oleh tim survei dan selanjutnya telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan PT. INDOPROF GADAI SEJATI yang perjanjian tersebut mengenai

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. INDOPROF GADAI SEJATI selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 yang dibeli dari showroom Kang MUS yang berada di Fanindo dekat lampu merah secara kredit, untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan tenor angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan cicilan perbulan Rp 2.073.000,- (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY;

Bahwa kemudian masih di hari yang sama Rabu, tanggal 16 April 2025, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650 beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC tersebut menuju Morning Bakery KDA untuk menunggu Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, selanjutnya setibanya Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH datang, barulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak PT. INDOPROF GADAI SEJATI perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk kedua kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak BPR Artha Prima yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh BPR Artha Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, dengan nomor rangka : MH3SG5680NK165585, Nomor Mesin : G3L8E1438450 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tembesi tanpa memberitahukan kepada pihak BPR Artha Prima perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Mitra Seraya Motor Sejati yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Mitra Seraya Motor Sejati selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MH1JM0419PK423743, nomor mesin : JM04E1423743 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ROBBY ALPIANSYAH sebagai pemodal awal melalui perantara Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, Terdakwa kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual kepada orang lain di daerah Tiban KFC tanpa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada pihak Mitra Seraya Motor Sejati perihal sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH untuk dijual. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025, untuk keempat kalinya Terdakwa kembali melakukan pengambilan sepeda motor yang kemudian dibuat, disepakati, dan ditandatangani Surat Akad Kredit oleh Terdakwa dan pihak Agung Motor yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Agung Motor selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, dengan nomor rangka : MH1JM0211MK272107, nomor mesin : JM02E1271605 secara kredit dengan tenor angsuran serta cicilan perbulan yang telah ditentukan, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang muka tersebut dari uang Terdakwa sendiri, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY untuk meminta nomor pembeli sepeda motor dan setelah Terdakwa menerima nomor handphone pembeli dari Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021 kepada seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenali di daerah Pelabuhan Punggur tanpa memberitahukan kepada pihak Agung Motor perihal sepeda motor tersebut Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. INDOPROF GADAI SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 27.500.000,- (dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak MITRA SERAYA MOTOR SEJATI mengalami kerugian materi sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta pihak AGUNG MOTOR mengalami kerugian materi sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “

Menimbang, bahwa Dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tindakan Terdakwa perjualbelikan kepada orang lain terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N Max New tahun 2024, warna Hitam, dengan nomor Polisi BP 6113 JC, dengan nomor rangka MH3SGS9320RJ077035 dan nomor mesin G3V5E-0117650, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max dengan Nomor Polisi BP 5402 AO, tahun 2022, warna hijau, dengan nomor rangka : MH3SG5680NK165585, Nomor Mesin : G3L8E1438450, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2554 UP, warna Hijau, tahun 2023, dengan nomor rangka : MH1JM0419PK423743, nomor mesin : JM04E1423743 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor Polisi BP 2483 UO, warna Putih, tahun 2021, dengan nomor rangka : MH1JM0211MK272107, nomor mesin : JM02E1271605 dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 bulan April tahun 2025.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga “mereka yang melakukan tindak pidana”, “mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana” dan “mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan alternatif tersebut di atas, yaitu pembuktian unsur pertama sampai dengan unsur kedua, terlihat dengan jelas terdakwa bersama – sama saksi AHMAD FERIYANSYAH Alias FERY dan Saksi ROBBY ALPIANSYAH (masing - masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang - undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana. Dengan demikian maka terhadap para terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk “mereka yang melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidanatelah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (Dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00039720.AH.05.01 Tahun 2025
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Persetujuan Pinjaman PT. INDOPROF GADAI SEJATI
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran DP Motor N Max 2024 Dari REZA ANDIKA
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No V-06445166
- 3 (Tiga) Lembar Formulir Permohonan Pinjaman Gadai BPKB Kendaraan Bermotor Dengan No Ref 4917144

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 29. Kantor Notaris/PPAT GERARD IKHSAN ISKANDAR, SH
- 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No S-04178270
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Beli Dengan Nomor KU2504A2630 Tanggal 22 April 2025
- 1 (Satu) Lembar Formulir Permohonan Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Spesifikasi Motor Honda Scoopy Dengan Nomor Polisi BP 2483 UO Warna Putih Tahun 2021 Dengan Nomor Rangka MH1JM0211MK272107, Nomor Mesin JM02E1271605

Karena sudah jelas kepemilikannya maka bukti tersebut maka dikembalikan kepada saksi BOIKE SILAEN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Hp Samsung Galaxy A05s Dengan Nomor Imei 1 350169775970865, Nomor Imei 2 358917695970866 Dan Nomor Telepon +6288271541239.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PT. INDOPROF GADAI SEJATI, pihak MITRA SERAYA MOTOR SEJATI dan pihak AGUNG MOTOR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 564/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reza Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan beberapa perbuatan menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00039720.AH.05.01 Tahun 2025
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Persetujuan Pinjaman PT. INDOPROF GADAI SEJATI
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran DP Motor N Max 2024 Dari REZA ANDIKA
 - 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No V-06445166
 - 3 (Tiga) Lembar Formulir Permohonan Pinjaman Gadai BPKB Kendaraan Bermotor Dengan No Ref 4917144
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 29. Kantor Notaris/PPAT GERARD IKHSAN ISKANDAR, SH
 - 1 (Satu) Buah BPKB Dengan No S-04178270
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Beli Dengan Nomor KU2504A2630 Tanggal 22 April 2025
 - 1 (Satu) Lembar Formulir Permohonan Sewa Beli Sepeda Motor Dengan Spesifikasi Motor Honda Scoopy Dengan Nomor Polisi BP 2483 UO Warna Putih Tahun 2021 Dengan Nomor Rangka MH1JM0211MK272107, Nomor Mesin JM02E1271605Dikembalikan kepada saksi BOIKE SILAEN
 - 1 (Satu) Unit Hp Samsung Galaxy A05s Dengan Nomor Imei 1 350169775970865, Nomor Imei 2 358917695970866 Dan Nomor Telepon +6288271541239.Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Arfian, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH